

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1649

### הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון – פטור מהיטל), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 4 בחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו–2016<sup>1</sup>, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) על אף האמור בסעיף קטן (א), ובלי לגרוע מהוראותיו, בכל עסקת מכר בגובה 100 שקלים חדשים ימסור קמעונאי גדול ללקוח שקית נשיאה חד-פעמית אחת ללא תשלום והקמעונאי יהיה פטור מתשלום סכום ההיטל בשלה לפי סעיף 5."

### דבריו הסבר

מטרתו של החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו–2016 (להלן – החוק), היא להביא לצמצום השימוש בשקיות נשיאה, כדי להפחית את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות השימוש בהן ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות של פסולת זו. ואולם, במצב כיום, החוק למעשה פוגע באזרחים שזקוקים לשקית על מנת לשאת את המוצרים שרכשו, היות והם נאלצים לשאת בתשלום בעדה. אילו נבקש לבדוק האם החוק אכן פעל את פעולתו נוכל לראות כי המטרה לכאורה לא הושגה : מאז שהופסקה חלוקת הסלים בחינם ברשתות השיווק הגדולות הצרכנים נאלצים לשלם את הסכום הנדרש עבור שקית ניילון וכך החיסכון נמנע.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי על כל קניה של מאה שקלים חדשים יקבל הצרכן שקית בחינם במקום תשלום של עשר אגורות עבורה. רק במקרה של צרכן שמבקש לקחת שקית נוספת, תחול על הקמעונאי החובה לגבות ממנו את ההיטל כאמור. בדרך זו, החיסכון יתמקד במקרים שבהם באמת הצרכן מבזבז יתר על הנדרש, שכן התיקון המוצע לוקח בחשבון אומדן בסיסי ועל פיו על כל קניה של מאה שקלים חדשים נדרש הצרכן לשקית אחת. כך, הצרכן, בודעו כי יוכל לקבל בחינם את סך השקיות הדרוש לו יפנים את העלויות, יחסוך ולא ייטול שקיות נוספות שבשלבן יחויב.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4802) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/762). הצעת החוק זהה לפ/24/762 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 698.

